

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1573/2533

นายเลื่อน กัสณุกา

โจทก์

นายอำเภอเมืองขอนแก่น กับพวก

จำเลย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 97)

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.70/2524 ของศาลแพ่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอเข้าว่าคดีแทนจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง และให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) เล่ม 75 หน้า 18 ทะเบียนการครอบครองที่ดินเลขที่ 253 หมู่ที่ 9 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจำเลยที่ 1 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ฎีกา(อันดับ 88,93)

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 94)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา ห้าม
จำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบ

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา ห้าม
จำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ